

CONTRATO TRIPARTITO DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

EXPEDIENTE 050-2026-JRD-CARD-ANKAWA INTL

Conste, por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicio (el "Contrato Tripartito"), que celebran:

1. **GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA** con **RUC 20498390570**, y con domicilio legal en la Av. Union N°200, Urb. Cesar Vallejo, Paucaroata, Arequipa, debidamente representado por la Jefa de la Oficina Regional de Administración **MG. CPCC. MARVIN CONDORI ALMIRON**, identificada con DNI 29546899, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°255-2025-GRA/GR; señalando como medio de comunicación para fines de notificación mesa de partes virtual:

<https://mpv.regionarequipa.gob.pe/#/>

Asimismo, con correos electrónicos:

administracion@regionarequipa.gob.pe

2. **CONSORCIO VIAL YURA** con **RUC 20450905152** (integrado por LEVON SOUTH AMERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU con RUC 20608429191 y CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. con RUC N°20450905152), debidamente representando por su Representante Común **SR. ALEJANDRINO RAMOS MELENDEZ** identificado con DNI 08664106, con domicilio legal común en la Calle Luis Felipe Villaran N°362 Dpto 501, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico gerencia@inmobiliariamontenegro.com

3. **JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**, integrada por los adjudicadores: i) **ING. ÚRSULA MARIA MORA DEVOTO** identificada con DNI 02884667, con domicilio en Calle José María de Hernando 102 Dpto 302 Urbanización Las Gardenias, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: ursulamora@yahoo.com, ii) **ING. KARINA PIÑA LOZADA** identificado con DNI 25789935, y con domicilio en Jr. Alejandro Deustua 188, distrito de Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima, y dirección electrónica karpinloz@gmail.com, iii) **ING. GERBER JOSAFATT ZAVALA ASCAÑO** identificado con DNI 22521894 y con domicilio en Jr. Jorge Chávez N° 231-102, distrito de Breña, provincia de Lima y departamento de Lima, con correo electrónico: gerber_zavala@yahoo.com

En el conjunto, la Entidad y el Contratista, serán denominados como las "Partes".

Participa en el presente Contrato Tripartito el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ankawa Internacional (en adelante el Centro o CARD- ANKAWA INTERNACIONAL), representado por el Secretario General, **MG. AMILCAR BRAYAN ROMERO BELTRAN**, identificado con DNI 44045241, representante legal del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL, con domicilio legal en el Jr. Los Álamos D-1-Urb. La Florida – Wánchaq - Cusco, asimismo, cito la mesa partes virtual: arbitrationcenter@ankawagroup.org, jrdgestor02@ankawagroup.org y número telefónico de contacto: +51 983 480 468.

El contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

1. CLÁUSULA PRIMERA – ANTECEDENTES

- 1.1. La Entidad es el GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, que adjudicó la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación simplificada N°307-2024-GRA-2 derivada de la Licitación Pública N°23-2024-GRA para la ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA AR-116 (EMP. PE 34C-DESVIO CAYMA-CABRERIAS-EMP. PE 34APAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2519181.

- 1.2.** El Contratista es el CONSORCIO VIAL YURA, con quien la Entidad suscribió el CONTRATO N° 068-2025-GRA, para la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA AR-116 (EMP. PE 34C-DESVIO CAYMA-CABRERIAS-EMP. PE 34APAMPA CAÑAHUAS) EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2519181.
- 1.3.** Mediante Carta Orden 1184-2026-SGA(e)-CARD- ANKAWA INTL/SKKC se informó a las partes la aceptación de la presidente de la Junta de Resolución de Disputas, ingeniero Úrsula Mora Devoto, asimismo, mediante Carta Orden N° 1115-2026-SGA(e)-CARD-ANKAWA INTL/SKKC se informó a las partes la aceptación de los adjudicadores de parte, ingenieros Karina Piña Lozada y Gerber Josafatt Zavala Ascaño.
- 1.4.** Los adjudicadores son profesionales independientes con amplia experiencia en la resolución de controversias relativas a contratos de obra.
- 1.5.** Los adjudicadores han aceptado integrar la Junta de Resolución de Disputas del Contrato de Obra (la "JRD") en los términos y condiciones indicados en las Normas correspondientes y el presente Contrato Tripartito.
- 1.6.** La Entidad y el Contratista han aceptado que los adjudicadores integren la JRD, en los términos y condiciones regulados por las normas correspondientes y el presente Contrato Tripartito.
- 1.7.** El propósito de la JRD es procurar prevenir y/o resolver eficientemente las controversias relativas al Contrato de Obra y, de ser el caso, considerar imparcialmente las controversias que surjan y emitir decisiones relativas a estas, las cuales serán vinculantes, pero no finales, de acuerdo con lo dispuesto por las Normas Aplicables a las JRDs.
- 1.8.** Los adjudicadores declaran que no se encuentran impedidos y poseen la capacidad necesaria para participar como miembros de la JRD conforme con lo establecido en la Ley N° 30225 y su Reglamento, la Directiva 12-2019-OSCE/CD, Reglamento del CARD – ANKAWA INTERNACIONAL y el presente Contrato Tripartito.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

- 2.1.** Por medio del presente Contrato Tripartito, la Entidad y el Contratista contratan los servicios de la Junta de Resolución de Disputas (JRD), con el fin de que este preste el servicio de prevención de controversias, función consultiva y resolución de controversias relativas al Contrato de Obra, actuando sus miembros en calidad de Adjudicadores dentro del ámbito de sus funciones y responsabilidades que individual y colegiadamente le corresponden conforme a las normas aplicables.

- 2.2.** Las acciones que desplieguen los adjudicadores de la JRD para cumplir con las obligaciones que asume en virtud del presente Contrato, serán desarrolladas bajo su propia cuenta y riesgo.

3. CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICADORES DE LA JRD

- 3.1.** Los Adjudicadores deben cumplir con sus obligaciones con total y absoluta independencia, imparcialidad, buena fe y probidad establecidos en los Reglamentos del CARD-ANKAWA INTERNACIONAL y la Directiva 012-2019-OSCE/CD, con especial énfasis a los lineamientos del Código Ética, los mismos que se tienen por reproducidos plenamente para los efectos de este contrato.
- 3.2.** Queda expresamente establecido que, en virtud del presente Contrato Tripartito, ni la Entidad ni el Contratista otorgan facultades de representación a los adjudicadores, ni ante cualquier autoridad o terceros, no pudiendo consecuentemente los adjudicadores asumir representación alguna en favor de la Entidad o el Contratista.
- 3.3.** Se deja expresa constancia de que los servicios prestados a favor de la Entidad y el Contratista no conllevan una dedicación exclusiva, por lo que, los adjudicadores podrán dedicarse a prestar sus servicios a cualquier otra persona natural o jurídica que considere pertinente en la medida que no interfiera con el presente Contrato Tripartito.

4. CLÁUSULA CUARTA- CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

- 4.1.** Como contraprestación por el desarrollo de los servicios indicados en el presente Contrato, la Entidad y el Contratista se obligan a pagar a los adjudicadores los honorarios profesionales vigentes y la tasa administrativa del Centro por la delegación de la administración y organización de la JRD, desde la suscripción del Acta de Inicio de funciones hasta la recepción de obra.
- 4.2.** Los montos de los honorarios de los adjudicadores de la JRD y la tasa administrativa del Centro, se determinarán a partir de la cuantía del Contrato de Obra, por lo que, los montos se asumirán por los meses correspondientes al plazo original de ejecución en el Contrato de Obra, sus ampliaciones de plazo y otros que modifiquen el plazo que sufra el contrato de obra, hasta la recepción total de la obra o en caso de existir controversia(s) pendiente(s) de resolver, hasta la notificación de la última decisión de la JRD o la aclaración/corrección de esta (lo que suceda al último).
- 4.3.** En cuanto a la forma de pago de los honorarios; la Entidad y el Contratista se obligan a pagar **mensualmente** a los Adjudicadores de la JRD por los servicios profesionales fijados; la suma de **S/ 36,108.90** (Treinta y seis mil ciento ocho con 90/100 soles) incluye IR.

CUANTÍA DEL CONTRATO DE OBRA	MONTO MENSUAL NETO	IMPUESTO (IR)	MONTO TOTAL MENSUAL
S/ 176,723,519.15			
ING. ÚRSULA MORA DEVOTO	S/. 11,073.40	S/. 962.90	S/. 12,036.30
ING. KARINA PIÑA LOZADA	S/. 11,073.40	S/. 962.90	S/. 12,036.30

ING. GERBER JOSAFATT ZAVALA ASCAÑO	S/. 11,073.40	S/. 962.90	S/. 12,036.30
---------------------------------------	---------------	------------	---------------

- 4.4.** En cuanto a la forma de pago la Entidad y el Contratista se obligan a pagar **mensualmente** al Centro, la tasa administrativa por el servicio de organización y administración de JRD fijados, la suma de **S/. 11,210.00** (Once mil doscientos diez con 00/100 soles), incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Cuantía del Contrato de Obra	Monto mensual Tasa Administrativa	Impuesto (IGV) (mensual)	Monto total
S/ 176,723,519.15	S/. 9,500.00	S/. 1,710.00	S/. 11,210.00

- 4.5.** Los honorarios de la JRD y la tasa administrativa del Centro, serán pagados **mensualmente** cuyo requerimiento de pago se efectuará 10 días calendarios antes de culminar el mes, teniendo como plazo 14 días calendarios para acreditar los pagos conforme al Reglamento del CARD ANKAWA INTERNACIONAL, el cual se contabilizará a partir del día siguiente de enviado el requerimiento de pago por el Centro, de acuerdo al siguiente cuadro que puede variar la fecha final de recepción de obra o en caso de existir controversias(s) pendientes(s) de resolver, hasta la notificación de la última decisión de la JPRD o la aclaración/corrección de la misma (lo que suceda al último) o, si corresponde, hasta la liquidación del contrato.

PERIODO	PARTE	PAGO TRIMESTRAL A LA JRD	PAGO TASA ADMINISTRATIVA AL CENTRO
PRIMER MES	<u>Contratista</u>	S/ 36,108.90	S/. 11,210.00
SEGUNDO MES	<u>Entidad</u>	S/ 36,108.90	S/. 11,210.00

En caso de extensión del plazo las partes se obligan a pagar en forma mensual los honorarios de la Junta y la tasa administrativa al Centro, por el servicio de organización y administración de JRD fijados en FORMA ALTERNADA.

Así sucesivamente hasta la recepción de total de obra, o en caso de existir controversia(s) pendiente(s) de resolver, hasta la notificación de la última decisión de la JRD o la aclaración/corrección de la misma (lo que suceda al último).

En caso de suspensión o paralización de la obra, está también se aplicará a las actividades de la JRD, debiendo prorratearse el pago hasta el día en que ocurra la suspensión o paralización.

*El plazo está sujeto a las modificaciones del contrato de Obra

- 4.6.** De otro lado, a fin de que se proceda con los pagos establecidos en el numeral 4.3 y 4.4, se proporciona los datos financieros para el pago respectivo:

TITULAR	ING. ÚRSULA MORA DEVOTO	ING. KARINA PIÑA LOZADA	ING. GERBER JOSAFATT ZAVALA ASCAÑO	THE ANKAWA GLOBAL GROUP S.A.C.
FUNCIÓN	ADJUDICADOR (PRESIDENTE)	ADJUDICADOR	ADJUDICADOR	CENTRO ADMINISTRADOR Y ORGANIZADOR DE LA JRD
ENTIDAD FINANCIERA	BBVA CONTINENTAL	INTERBANK	BBVA CONTINENTAL	BBVA CONTINENTAL
NÚMERO DE CUENTA	0011-0156- 0100069791	297 3380237096	0011-0132-0200321268	0011-0224-0100012853
CCI	01115600010006979 170	003 297 013380237096 94	0111320002003212688 1	011-224- 000100012853-36

CUENTA DE DETRACCION				BANCO DE LA NACIÓN 00-161-365394
-------------------------	--	--	--	-------------------------------------

4.7. Las partes dejan expresa constancia que el monto mensual del servicio de la JRD aquí pactado se mantendrá fijo durante la vigencia del presente contrato y **hasta la recepción de la obra o en caso de existir controversia(s) pendiente(s) de resolver, hasta la notificación de la última decisión de la JRD o la aclaración/corrección de esta (lo que suceda al último)**; salvo que el mismo se extienda por un período superior al saldo contractual, en cuyo caso las partes y los miembros de la JRD, acuerdan mantener el monto de los honorarios y gastos de administración del Centro fijados en el presente Contrato, los cuales podrán estar sujetos a un ajuste por inflación, aplicándose desde que el Centro lo informe a las partes.

4.8. En caso cualquiera de las partes no cumpla con el pago de los gastos que correspondan, las actividades de la JRD se suspenderán sin responsabilidad para los adjudicadores ni para el Centro. Asimismo, queda establecido que, al suspenderse las funciones de la JRD, quedan también suspendidos los plazos respecto a las actuaciones de las partes y respecto a las acciones relativas a la función consultiva y/o resolutoria de la JRD, a excepción de los plazos de caducidad establecidos en la normatividad aplicable.

4.9. Asimismo, será obligación de las partes, el facilitar los aspectos logísticos y administrativos, para llevar a cabo las diligencias programadas, como, por ejemplo: visitas de obra presenciales, audiencias presenciales, entre otras actividades que pudieran establecerse por la JRD, estos gastos las partes lo asumirán de manera equitativa.

A fin de facilitar los aspectos logísticos y administrativos, se acuerda que la organización y costos de la primera visita presencial, estará a cargo de la Contratista, la segunda de la Entidad y así sucesivamente de manera alternada, es decir asumirá el 100% de los gastos cuando correspondan.

4.10. En caso de que una de las partes no cumpla con el pago de los honorarios y/o la tasa administrativa del Centro cuando se le requiera, la otra parte podrá, sin renunciar a sus derechos, subrogarse y efectuar el pago pendiente.

4.11. En caso de que se mantenga la falta de pago, la JRD está facultada a disolverse, debiendo en forma previa requerir el cumplimiento de los pagos conforme a los procedimientos establecidos en la cláusula sexta del presente contrato sin responsabilidad para los adjudicadores de la JRD ni para el Centro. La parte que realiza este pago tiene el derecho, sin perjuicio de otros que le asisten, de exigir a la Parte deudora el reembolso de todos los importes pagados, más el interés que corresponda, de conformidad a lo regulado en el artículo 247.2 del RLCE.

5. CLÁUSULA QUINTA- PLAZO

5.1. De acuerdo con lo regulado en el artículo 243.1 y 243.2 del RLCE los adjudicadores prestarán sus servicios desde la suscripción del Acta de Inicio hasta la recepción total de la obra, en caso se produjese la resolución del contrato de obra, hasta la constatación física e inventario; o en caso de existir controversia(s) pendiente(s)

de resolver, hasta la notificación de la última decisión de la JRD o la aclaración/corrección de la misma (lo que suceda al último), debiendo asumirse el pago de los honorarios de los adjudicadores de la JRD y de la tasa administrativa del Centro, hasta la terminación del plazo aquí señalado.

- 5.2.** El presente contrato se extenderá de manera automática de acuerdo con las modificaciones que se realice al contrato principal.
- 5.3.** Las partes se obligan a informar constantemente ante la JRD y el Centro, sobre el estado situacional de la obra, conforme establece el numeral **7.8.** de la Directiva 12-2019- OSCE/CD, siendo que en caso no informen a tiempo sobre las suspensiones o paralizaciones de la obra, se entenderá que esta se encuentra activa, procediéndose a requerir los pagos conforme lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA.

6. CLÁUSULA SEXTA – RESERVA

- 6.1.** Toda la información que obtenga los miembros de la JRD en el ámbito de sus actividades es reservada y no puede ser revelada, salvo autorización escrita por ambas partes, o que fuera requerida por órgano jurisdiccional o por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
- 6.2.** Los miembros de la JRD pueden tomar medidas para proteger los secretos comerciales y la información confidencial.

7. CLÁUSULA SETIMA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

- 7.1.** Las partes establecen que el presente Contrato podrá ser resuelto por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales contenidas en el presente contrato, o en los reglamentos aplicables del Centro.
- 7.2.** El contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:
- a) Por el incumplimiento de las obligaciones de las partes
 - b) Por mutuo acuerdo entre las partes del presente contrato.
 - c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditado.
- 7.3.** El procedimiento será de la siguiente manera:
- a) La parte afectada requerirá a la JRD, o a la Entidad, o al Contratista; el cumplimiento de sus obligaciones, en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, bajo apercibimiento de Resolución del Contrato por conducto notarial.
 - b) Si vencido el plazo, la parte apercibida no cumple con el requerimiento, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho con la sola notificación dando cuenta de su voluntad de resolver el contrato.
 - c) Igual trámite se seguirá para el caso de incumplimiento de la Entidad y el Contratista.

8. CLÁUSULA OCTAVA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 8.1.** En caso surgiera una controversia en relación con la ejecución del presente Contrato Tripartito, por acuerdo mutuo de las tres partes, agotarán toda posibilidad para solucionar la misma por la vía del entendimiento en trato directo y la buena fe; y sólo cuando no hubiera acuerdo por esta vía, las partes podrán recurrir a una conciliación, o en su caso al arbitraje institucional, resuelto por Árbitro Único.
- 8.2.** Las partes, acuerdan y se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolver amigablemente cualquier discrepancia, desacuerdo, cuestión, reclamación o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente con el Contrato, o sobre el incumplimiento de este.
- 8.3.** Las discrepancias o divergencias que no pudieran resolverse en la forma antes descrita se resolverán mediante Laudo Arbitral emitido en Arbitraje de Derecho, que será llevado a arbitraje institucional, en idioma español y bajo las leyes del Perú, para lo cual declaran conocer y aceptar someterse al Reglamento, normas, administración y decisión de dicha entidad.
- 8.4.** El Arbitraje será conducido por un Único Árbitro. El Laudo Arbitral emitido por el Único Árbitro tendrá el carácter de definitivo e inapelable.

9. CLÁUSULA NOVENA – DOMICILIO

- 9.1.** Las partes señalan como sus domicilios y correos electrónicos los que aparecen en la introducción del presente documento, siendo entendido que sólo podrán ser modificados previa comunicación al Centro, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles anteriores a la variación efectiva del domicilio o correos electrónicos.
- 9.2.** Las notificaciones se efectuarán de manera electrónica a los correos señalados en el presente contrato, salvo exista alguna documentación que sea necesaria presentar de manera física, se efectuará excepcionalmente.
- 9.3.** Si no observan estas formalidades para el cambio de domicilio o correos electrónicos, surtirán efectos las comunicaciones que se dirijan al domicilio o correos electrónicos señalado en la introducción del presente documento.
- 9.4.** Cualquier modificación, aclaración, ampliación o resolución del presente Contrato deberá necesariamente constar por escrito, para que tenga validez entre las partes.
- 9.5.** La notificación de comunicados, decisiones o similares que realice el Centro por correo electrónico será válida y eficaz, sin que se requiera acuse de recibo.

10. CLÁUSULA DECIMA – SEGURIDAD DEL PERSONAL Y ADJUDICADORES

- 10.1.** Cuando se requiera que los adjudicadores y el representante del Centro realicen una visita al sitio de obra, una audiencia o una reunión presencial, la Entidad y el Contratista proveerán de las adecuadas medidas de seguridad.

- 10.2.** Durante las visitas a campo, las partes se comprometen a brindar los implementos de seguridad (EPP) a los adjudicadores y al Gestor del CARD ANKAWA INTERNACIONAL cumpliéndose con los protocolos aprobados por el Sector.

Firmado en cuatro (04) ejemplares en señal de conformidad a los 19 días del mes de agosto de 2026.